

Mangelhafte Lieferung

Eine mangelhafte Lieferung kennzeichnet sich dadurch, dass **nicht** das in einem Kaufvertrag Vereinbarte geliefert wird.

Entweder mangelt es an der Qualität der Sache oder der Käufer stellt nach dem Erwerb der Sache einen Rechtsmangel fest.

Ein Sachmangel liegt z. B. vor, wenn die Beschaffenheit der Ware abweicht oder der Käufer ein falsches Produkt erhält.

Wurde er dagegen getäuscht oder sind die Voraussetzungen für einen Betrug erfüllt, macht der Käufer einen Rechtsmangel gegen den Verkäufer geltend.

Eine mangelhafte Lieferung ist für den Käufer mit einem negativen Effekt verbunden. Dieser besteht darin, dass er nicht die Ware erhält, die er bestellt hat.

Entweder hat der Verkäufer ihm einen falschen Artikel geliefert oder das Produkt funktioniert nicht so, wie es in der Beschreibung angegeben wurde.

Die Schlechtleistung des Verkäufers muss ein Käufer nicht hinnehmen.

Gegenüber dem Verkäufer kann er mehrere Rechte wahrnehmen.

Diese bestehen z. B. darin, dass der Verkäufer ein qualitativ einwandfreies Produkt übergibt oder an diesem eine Nachbesserung vornimmt.

Alternativ können die beiden Parteien eine Minderung des Kaufpreises vereinbaren.

Letztlich steht es dem Käufer frei, eine Schadenersatzforderung gegen den Käufer geltend zu machen.

Bei einer mangelhaften Lieferung sind folgende Arten voneinander abgrenzen:

- Sachmängel
- Rechtsmängel

Sachmängel

Ein Sachmangel begründet sich in der Natur der Sache.

Er liegt z. B. dann vor, wenn der Käufer das falsche Produkt erhält oder dies in einem nicht funktionstüchtigen Zustand bei ihm ankommt.

- weitere Formen des Sachmangels sind der Montagemangel oder die Minderlieferung.

Bei einem Montagemangel wurde das Produkt falsch montiert.

War diese Montage Gegenstand des Kaufvertrages, liegt ebenfalls eine mangelhafte Lieferung vor.

Zu einer Minderlieferung kommt es, wenn die Anzahl der gelieferten Produkte von der bestellten Menge nach unten abweicht.

Beispiel

Ein Käufer bestellt in einem Online-Shop für Pfeifen zwei Maiskolbenpfeifen und eine Holzpfeife.

Laut den Bedingungen des Online-Shops müssen die Waren vor der Lieferung bezahlt werden.

Nachdem der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung nachgekommen ist, erhält er nur eine Holzpfeife. Ihm steht das Recht auf Nachlieferung zu.

Rechtsmängel

Rechtsmängel treten bei einer mangelhaften Lieferung in der Form von Fahrlässigkeit, Betrug, Täuschung oder Unwissenheit auf.

Die Folge eines Rechtsmangels besteht darin, dass der Käufer nicht zum Eigentümer der verkauften Sache wird.

Hiermit ist er auch nicht dazu befugt, die Sache weiter zu veräußern.

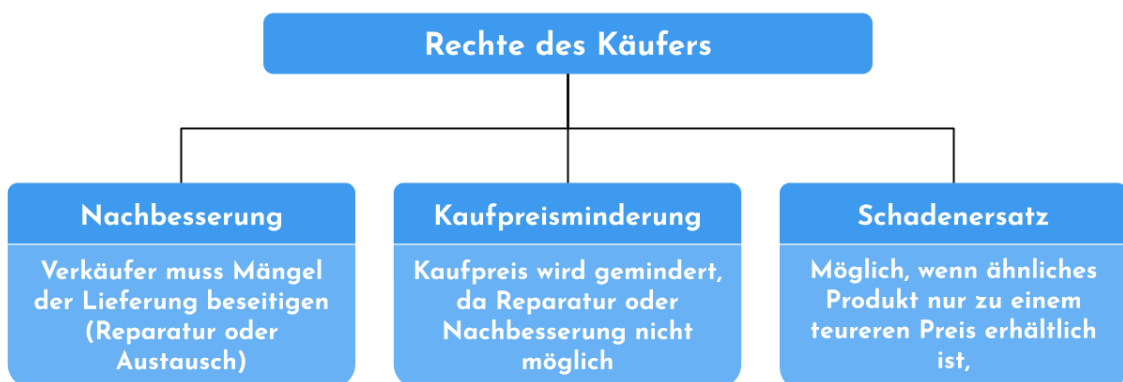
Mangelhafte Lieferung: Welche Optionen stehen dem Käufer zu?

Erhält ein Käufer eine mangelhafte Lieferung, kann er gegenüber dem Verkäufer die folgenden drei Optionen geltend machen:

- Recht zur Nachbesserung
- Recht zur Kaufpreisminderung
- Recht zum Schadenersatz

Mangelhafte Lieferung

Rechte des Käufers



Recht zur Nachbesserung

Zunächst muss der Käufer dem Verkäufer das Recht auf Nachbesserung zubilligen.

Dies bedeutet, dass der Verkäufer den Mangel in der Warenlieferung beseitigen muss.

Sobald diese Aufgabe erledigt ist, ist der Kaufvertrag rechtskonform zustande gekommen.

Alternativ kann er ein gleichwertiges Produkt liefern.

Recht zur Kaufpreisminderung

Ist ein Mangel so groß, dass er sich nicht beseitigen lässt, kann der Käufer eine Kaufpreisminderung durchsetzen.

Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer den Differenzbetrag zu erstatten.

Recht zum Schadenersatz

Zeigt der Verkäufer sich im Hinblick auf eine Kaufpreisminderung als uneinsichtig, steht es dem Käufer frei, Schadenersatz zu verlangen.

Hierfür muss er allerdings nachweisen, dass ihm tatsächlich ein Schaden entstanden ist.

Dies ist z. B. der Fall, wenn der Kunde ein ähnliches Produkt nur zu einem teureren Preis erwerben kann.

Mangelhafte Lieferung: Was gilt bei einem Kauf im Online-Shop?

Wird ein Produkt aus einem Online-Shop erworben, steht dem Käufer bei einer mangelhaften Lieferung ein zusätzliches Recht zu.

Hier kann er von seinem vierzehntägigen **Widerspruchsrecht** Gebrauch machen.

Dieses Widerspruchsrecht sieht vor, dass der Käufer vom Kaufvertrag zurücktritt, wenn er einen Mangel in der Lieferung geltend machen kann.

Die Möglichkeit erweist sich als verbraucherfreundlich.

Der Kunde braucht dem Kaufvertrag nur zu widersprechen und erhält den gezahlten Kaufpreis zurück.



Mängelrüge

Die Mängelrüge ist eine Anzeige durch den Käufer eines Handelsgeschäftes, durch die dem Verkäufer ein Mangel oder die Falschliefierung der Ware gemeldet wird.

Im Sinne des § 377 Handelsgesetzbuch muss die Ware unverzüglich nach Erhalt durch den Käufer untersucht und etwaige Mängel unverzüglich beanstandet werden.

Dabei kann die Mängelrüge formlos erfolgen und hat die Rückabwicklung des Kaufgeschäftes, den Umtausch oder die Gewährung einer anderweitigen Kompensation für den Käufer zur Folge.

Mängelrüge

vom Mangel beim Kauf zum Rücktritt / Schadensersatz

